

Cette fiche détaille l'encadrement du licenciement du conseiller en prévention selon la loi du 20 décembre.

1. Conditions de licenciement d'un conseiller en prévention (CP)

Motifs autorisés lors de la rupture de contrat par l'employeur :

L'employeur ne peut rompre le contrat d'un conseiller en prévention (CP) que si les faits invoqués

- sont étrangers à **l'indépendance du CP**,
OU
- concernent une **incompétence prouvée** à exercer ses missions.

➤ L'indépendance signifie notamment que :

- Le CP doit pouvoir **formuler des avis** (souvent critiques) sans craindre de sanctions ou de licenciement.
- Le CP ne peut pas être licencié parce qu'il a exercé ses **activités normales** de prévention, même si cela contrarie des intérêts de l'employeur. (Rédaction d'un rapport critique, refus d'approuver une décision non conforme, signalement d'un danger grave)

➤ L'incompétence à exercer ses missions implique :

- **Des fautes ou carences professionnelles** objectivement identifiables,
- Des **preuves concrètes** (rapports, évaluations, erreurs répétées),
- Des **faits indépendants de l'exercice légitime de sa mission** (donc étrangers à son indépendance).

La simple insatisfaction de l'employeur ou un conflit relationnel n'est pas suffisant.

Le CP ne peut être licencié parce qu'il **dérange**.

2. Procédure à mettre en œuvre pour licencier un CP

A. En cas d'intention de licenciement

➤ Avec un comité :

L'employeur doit :

- Envoyer par **lettre recommandée** au CP les **motifs** du licenciement envisagé ainsi que la **preuve** de ces motifs.
- Simultanément, **obtenir l'accord** préalable du/des comité(s) compétents via courrier recommandé, avec copie de la lettre adressée au CP concerné.
- L'intention de rompre le contrat doit être **précise et motivée**, avant toute décision formelle.
- Tous les membres du comité doivent recevoir **individuellement** le courrier recommandé.

➤ Sans comité ou délégation syndicale :

L'employeur doit :

- Envoyer **un recommandé au CP**,
- Et un autre à **chaque travailleur** séparément pour obtenir l'accord, avec copie de la lettre envoyée au CP.

B. Si le comité donne formellement son accord,

L'employeur peut procéder au licenciement.

Il doit ensuite respecter les règles générales applicables selon le type de contrat :

- **Contrat de travail** → Loi du 3 juillet 1978 ;
- Indépendant → modalités prévues dans le **contrat d'entreprise**.

➤ **Droits du CP après accord du comité**

Même si le comité a donné son accord, le CP peut saisir le **tribunal du travail** s'il estime :

- Que son indépendance a été **bafouée** ;
- Ou que l'incompétence alléguée n'est **pas prouvée**.

Si le tribunal lui donne raison, le CP obtient une **indemnité de protection de 2 à 3 ans de rémunération**.

C. Si le comité refuse son accord ou ne répond pas dans un délai raisonnable

L'employeur doit :

- Demander **l'avis de l'inspection du travail** (Direction Générale Contrôle du Bien-Être)
- Ensuite, saisir **le tribunal du travail**

Le tribunal seul peut autoriser le licenciement si :

- Les motifs sont **étrangers à l'indépendance**
- OU **l'incompétence est prouvée**.

Avant cela, le licenciement est interdit.

D. Pendant la procédure judiciaire

L'employeur peut choisir de suspendre l'exécution du contrat, uniquement après la citation en justice.

➤ En cas de **suspension** :

- Obligation de payer une rémunération normale.
- Le conseiller peut quitter son poste sans préavis ni indemnité.

➤ En cas de **non-suspension** :

- Le conseiller peut démissionner avec un préavis réduit.

3. Conditions et montants des indemnités de protection

L'indemnité de protection est due si :

- La **procédure** (notification, accord, avis, saisine du tribunal) **n'est pas respectée**
- L'employeur rompt le contrat **avant l'autorisation du tribunal**
- Le tribunal juge que les motifs invoqués **ne sont pas étrangers à l'indépendance**
- **Ou** que l'**incompétence n'est pas établie**
- Ou si un **motif grave est invoqué mais rejeté**, et que les faits ne sont pas étrangers à l'indépendance

[Jurisprudence] : Si la procédure n'est pas suivie, peu importe les motifs du licenciement, l'indemnité est due (Cass., 10 déc. 2018).

Montants :

2 ans de rémunération normale (ou honoraires pour indépendants) pour un CP de **moins de 15 ans** d'expérience à ce poste.

3 ans de rémunération normale (ou honoraires pour indépendants) pour un CP de **15 ans et plus** d'expérience à ce poste.

Le montant dépend du statut et du cas, et est fixé par le juge.

4. Particularités

- La procédure est comparable à celle applicable aux candidats-délégués du personnel.
- Même si le CP démissionne après avoir reçu un préavis irrégulier, l'indemnité reste due (Cass., 10 déc. 2018)
- Cette indemnité est :
 - Exonérée de cotisations sociales
 - Soumise au précompte professionnel
 - Considérée comme une sanction civile, non comme une indemnité pour dommage.

5. Référence bibliographique :

Loi 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention